

【문제4.6】

<사례>

시내버스 노선 여객자동차운송사업을 영위하는 A사는 교섭대표노동조합과 근로자가 연차유급휴가를 사용하고자 할 때에는 휴가 예정일 3일 전에 서면으로 신청하여야 한다는 내용의 단체협약을 체결하고 있었다. A사에 버스기사로 근무하는甲은 2019. 7. 5.(금) 15:30경 시내버스를 운행하던 중 A사의 관리과장에게 전화를 걸어 다음 주 월요일인 2019. 7. 8.(월) 오후 근무시간에 연차유급휴가를 사용하겠다고 신청하였다. 관리과장은 단체협약상 3일 전 신청 기한을 준수하지 않았고, 7. 8.(월) 오후에는 이미 배차표상 휴무와 휴가가 예정된 승무원 외에 예비승무원들까지 전원 운행에 투입되어 대체 근로자 확보가 객관적으로 불가능하다는 이유를 들어 휴가 사용을 승인할 수 없다고 반려하였다. 그러나甲은 연차유급휴가는 근로자가 지정한 시기에 당연히 성립하는 권리이며 사측의 반려는 효력이 없다고 주장하면서, 2019. 7. 8.(월) 오후 근무에 출근하지 아니하였다. 이로 인해 A사는 예비 기사 부족으로 해당 노선의 배차 운행을 일부 중단하여 이용 시민들에게 큰 불편을 초래하였고, 사후에甲의 당일 오후 결근을 무단결근으로 처리하여 취업규칙에 의거해 감봉 3개월의 징계처분을 하였다. 이에甲은 사측 대표이사를 근로기준법 제60조 제5항 위반 혐의로 고발하는 한편, 무단결근을 전제로 한 감봉 처분은 부당징계에 해당한다고 주장하며 노동위원회에 구제신청을 제기하였다.

(물음1) A사의 단체협약에 규정된 연차유급휴가 3일 전 신청 요건의 유효성 여부 및 사측 관리과장의 반려 조치가 근로기준법 제60조 제5항 단서에 따른 적법한 시기변경권의 행사에 해당하는지 여부를 논하시오. (25점)

<문제4.6의 물음1> 단체협약상 연차휴가 사전신청 요건의 유효성 및 반려 조치의 시기변경권 행사의 적법성

I. 문제의 제기

-사안은 시내버스 운전기사인甲이 단체협약상 3일 전 서면 신청 요건을 위반하여 연차휴가를 신청하여 사측이 휴가를 반려하였으나甲이 휴가 사용을 강행하자 해당 노선의 운행 중단으로 시민들에게 큰 불편을 주어甲을 징계한 상황이다. 쟁점으로 <단체협약상 연차휴가 청구 시한을 제한하는 규정이 유효한지>, <사측의 반려 조치가 근로기준법 제60조 제5항 단서에 따른 시기변경권의 적법한 요건인 사업 운영에 막대한 지장을 초래하는 경우에 부합하는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 이에 관한 구체적인 법적 근거와 판례의 태도를 기준으로 위 쟁점에 관해 논한다.

II. 연차유급휴가 시기지정권과 시기변경권의 법리

1. 연차유급휴가권과 시기변경권의 성격

(1) 시기지정권과 시기변경권의 원칙

-근로기준법 제60조 제5항 본문에 따라 사용자는 연차유급휴가를 근로자가 청구한 시기에 주어야 하므로 근로자에게는 시기지정권이 인정된다. 다만, 동항 단서는 근로자가 청구한 시기에 휴가를 주는 것이 사업 운영에 막대한 지장을 초래하는 경우에는 사용자가 그 시기를 변경할 수 있도록 시기변경권을 보장한다.

(2) 대립적 권리의 조화

-연차휴가는 근로의무를 면제하는 제도이므로 근로자의 휴가 사용권과 사용자의 안정적인 사업 운영권이 합리적으로 조화를 이루어야 한다.

2. 단체협약상 연차휴가 사전신청 기한 규정의 유효성

(1) 사전신청 제도의 목적

-사용자가 근로자의 휴가로 인한 공백에 대비하여 대체 인력을 확보하고 배차표 조정을 거치기 위해서는 일정한 준비 시간이 필요하다.

(2) 단체협약 규정의 효력

-대법원은 연차휴가의 시기지정권 행사의 절차적 요건으로서 단체협약이나 취업규칙에 일정한 사전신청 기한(예 : 3일 전 서면 신청)을 규정하는 것은 연차휴가권의 본질을 침해하지 않는 범위 내에서 합리적인 운영 제약으로서 유효하다고 판시한다.

3. 시기변경권 행사의 적법성 판단 기준

(1) 막대한 지장의 판단 요소

-대법원 2025. 7. 17. 선고 2021도11886 판결은 <사용자가 적법하게 시기변경권을 행사할 수 있는 사업 운영에 막대한 지장이 있는 경우에 해당하는지> 여부는 근로자가 담당하는 업무의 내용과 성격, 근로자가 지정한 휴가 시기의 예상 근무 인원과 업무량, 근로자의 휴가 청구 시점, 대체 근로자 확보의 필요성 및 그 확보에 필요한 시간 등을 종합적으로 고려하여 신중하게 판단하여야 한다고 판시하였다.

(2) 업종의 특수성 고려

-대중교통 운송업과 같이 공공성과 정시성이 고도로 요구되는 사업장의 경우, 사전 배차표의 안정적 유지가 중요하므로 갑작스러운 결원에 따른 대체 인력 확보 가능 여부가 핵심적인 판단 기준이 된다.

III. 사안의 적용

1. 단체협약상 3일 전 신청 요건의 유효성

(1) 규정의 유효성

-A사와 노동조합이 체결한 단체협약상 `근로자가 연차유급휴가를 사용하고자 할 때에는 휴가 예정일 3일 전에 서면으로 신청하여야 한다`는 규정은, 사용자의 대체 인력 확보 및 노선 배차의 안정성 확보를 위한 합리적인 절차적 제한이다. 따라서 이는 근로자의 연차유급휴가권을 본질적으로 침해하지 않아 유효하다.

(2) 기한 준수 여부의 계산

-민법상 기간 계산의 원칙에 의할 때 초일은 불산입하므로 2019. 7. 8.(월)의 연차휴가 신청은 늦어도 7. 4.(목)까지 이루어졌어야 한다. 따라서甲이 7. 5.(금) 15:30경에 행한 신청은 단체협약상 유효한 절차적 기한을 위반한 것이다.

2. 사측의 반려 조치가 적법한 시기변경권 행사에 해당하는지 여부

(1) 대체 근로자 확보의 불가능성

-甲이 신청한 휴가 예정일인 7. 8.(월) 오후에는 이미 대체 근로가 가능한 예비승무원까지 전원 운행에 투입되어 있었으므로, 객관적으로 대체 근로자의 확보가 불가능한 상황이었다.

(2) 사업 운영의 막대한 지장 초래 여부

- 시내버스 운송업은 대중교통으로서 공익성과 정시성이 강하게 요구되는데, 甲의 휴가 승인 시 버스 배차 운행이 일부 중단되어 대외적으로 시민들에게 심각한 지장과 불이익을 초래할 수밖에 없었다. 따라서 사측이 甲의 연차휴가 신청을 승인하지 않고 반려한 조치는 근로기준법 제60조 제5항 단서에 의거하여 사업 운영에 막대한 지장이 있는 상황에서 적법하게 시기변경권을 행사한 것에 해당한다.

IV. 결론

- A사의 단체협약상 연차휴가 3일 전 서면 신청 규정은 사용자의 예측 가능성과 대체인력 확보 기회를 보장하기 위한 유효한 절차적 요건에 해당한다. A사 사업인 시내버스 운송업의 공익성과 정시성, 대체 근로자 확보의 객관적 불가능성, 배차 일부 중단에 따른 중대한 대외적 피해 등을 종합적으로 이익형량할 때, 사측 관리과장의 휴가 반려 조치는 근로기준법 제60조 제5항 단서에 따른 정당하고 적법한 시기변경권의 행사에 해당한다.